福鼎市管阳镇“6•10”一般生产经营性道路交通事故调查报告

来源:应急局 发布时间: 2023-09-08 15:58 浏览量：1392

目录

开 篇..... 1

一、事故性质认定..... 1

二、事故基本情况..... 1

（一）事故发生单位基本情况..... 1

（二）事故车辆基本情况..... 2

（三）事故发生经过.....3

（四）事故现场基本情况.....3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....3

三、事故应急处置和评估情况..... 4

（一）事故信息接报及应急响应情况..... 4

（二）医疗救治和善后情况.....4

（三）应急处置评估..... 4

四、事故原因分析..... 5

（一）事故相关检验检测和鉴定情况.....5

1.死因鉴定情况..... 5

2.技术鉴定情况..... 6

（二）间接原因..... 6

五、有关责任单位存在的主要问题..... 7

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8

（一）免予追究责任人员..... 8

（二）已被司法机关采取强制措施人员.....8

（三）有关责任人员的处理建议.....8

（四）对有关责任单位的处理建议.....9

七、事故防范和整改措施..... 9

2023年6月10日16时20分许，位于福鼎市管阳镇七蒲村路段发生一起一般生产经营性道路交通事故，造成一人死亡，直接经济损失约97万元。

2023年7月14日，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经福鼎市人民政府批准，成立了福鼎市管阳镇“6·10”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市应急局、市公安局交警大队、市交通运输局、市总工会、管阳镇人民政府等单位相关人员组成。同时，邀请市监察委员会派员参加，各有关部门配合调查组开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术分析、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。现将有关情况报告如下：

一、事故性质认定

经调查认定，福鼎市管阳镇“6·10”一般生产经营性道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

福州安迅捷物流有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：9135011108434293 90，法定代表人：李永，公司类型是有限责任公司，注册资本为100万元，住所：福建省福州市晋安区福马路672号Ａ210、Ａ212。成立日期：2013年12月11日，营业期限：2013年12月11日至长期。经营范围：国内陆路货运代理、仓储服务（不含危险化学品）、普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式容器）、货物搬运、装卸、货物运输代理、货物供应链管理、汽车租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。《道路运输经营许可证》证号：闽交运管许可榕字350111202034号，证件有效期至2023年07月01日。从业人员5人。

（二）事故车辆基本情况

1、闽AM7063号重型平板货车，行驶证登记所有人：福州安迅捷物流有限公司，厂牌型号:楚风牌HQG5250TPBGD4，车辆识别代号：LCFU1VG42G0Z00120，发动机号码：A2010F30015，车辆总质量为25000KG,整备质量为9980KG,核定载质量为14825KG。行驶证登记所有人：福州安迅捷物流有限公司，登记住址:福建省福州市晋安区福马路672号Ａ210、Ａ212，使用性质：货运，机动车状态：逾期未检验，初次登记日期：2016年01月28日，检验有效期至2022年01月03日，该车辆未投保险、未提供《道路运输证》。

2、无牌普通二轮摩托车（悬挂闽Ｊ80466号车牌），品牌型号：HONDA-MOTOR COLTD,车架号：磨损，发动机号：磨损，未投保险。

（三）事故发生经过

2023年6月10日下午，胡小波驾驶无牌普通二轮摩托车沿点沈线从福鼎市管阳镇七蒲村往乾头村方向行驶，于16时20分许行经点沈线29KM+820M处交叉路口，遇由苏丙须驾驶从福鼎市管阳镇乾头村往徐陈村方向左转弯的闽AM7063号重型平板货车，胡小波驾驶的无牌普通二轮摩托车发生侧翻与闽AM7063号重型平板货车右侧相撞，胡小波被闽AM7063号重型平板货车右后轮碾压，造成胡小波当场死亡及两车损坏的交通事故。

（四）事故现场情况

事故现场位于X973线29KM+820M处交叉路口，该路口为三枝路口，北往福鼎市管阳镇徐陈村方向，路宽4米，东北往福鼎市管阳镇七蒲村方向，西南往福鼎市管阳镇乾头村方向，东北往西南方向为点沈线，道路中心施划有单黄色虚线，宽8米，路肩宽0.5米，东北往西南方向为左转弯且下坡路段，弯道半径79米，坡度2°，水泥干燥路面。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，死者：胡小波，男，汉族，1974年10月20日出生，身份证号：330xxxxxxxxxxxx56，户籍地址：浙江省泰顺县雪溪乡桥西村，无有效机动车驾驶证，系无牌普通二轮摩托车驾驶人。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定，截至2023年2月17日，核定本起事故造成赔偿费用等直接经济损失约97万元。

三、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，苏丙须于16时24分拨打“110”电话报警和“120”急救中心，公安110指挥中心接到报警，立即指派福鼎市公安局交警大队民警赶赴事故现场开展事故勘查、疏导交通等工作，并对现场人员进行询问调查。

（二）医疗救治和善后情况

2023年6月10日，经“120”急救中心医生现场抢救无效宣布死亡。

2023年6月29日，苏丙须及福州安迅捷物流有限公司与胡小波家属就善后赔偿达成一致意见，并签订协议书，赔偿金额为97万元，其中苏丙须承担82万元，福州安迅捷物流有限公司承担15万元，胡小波家属收到赔偿款后，出具了谅解书，对苏丙须的过失行为表示谅解。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，当事人苏丙须及时拨打“120”急救中心和“110”报警，市公安局交警大队、“120”急救中心接到事故信息后应急响应及时，事故应急救援比较迅速，现场处置得当，信息报送及时，事故应急处置较好。

四、事故原因分析

（一）直接原因

2023年6月16日，福鼎市交警大队做出第350982120230000070号《道路交通事故认定书》，认定事故形成原因是：当事人苏丙须驾驶机件不符合技术标准的机动车，行经没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口左转弯时，未让直行车辆先行且载物超过核定载质量，致使与胡小波驾驶的二轮摩托车相撞，造成胡小波抢救无效死亡，该行为与本起事故的发生有直接的因果关系。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.死因鉴定情况

2023年6月11日，福鼎市公安局交警大队委托福建正扬司法鉴定所对胡小波的死亡原因进行鉴定。2023年6月12日，福建正扬司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（闽正扬司鉴所〔2023〕病鉴字第078号），其鉴定意见是：根据检验情况，结合案情，死者胡小波符合由于交通事故致特重型胸腹损伤造成胸腹腔脏器破裂失血，多部位多发性骨折，符合创伤性失血性休克致呼吸心搏骤停死亡。

2.技术鉴定情况

2023年6月10日，福鼎市公安局交警大队委托福建行健司法鉴定所分别对苏丙须驾驶的闽AM7063号重型平板货车和胡小波驾驶的无牌普通二轮摩托车进行车辆安全技术状况鉴定。2023年6月15日，福建行健司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（闽行健司鉴所〔2023〕痕鉴（安全状态）字第61285号），其鉴定意见是：闽AM7063号重型平板货车灯光系安全状态不符合要求，转向系和行车制动系安全状态符合要求；福建行健司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（闽行健司鉴所〔2023〕痕鉴（安全状态）字第61286号），其鉴定意见是：发生交通事故前，无牌普通二轮摩托车（悬挂闽 J 80466号车牌）灯光系、转向系和行车制动系安全状态符合要求。

（三）间接原因

1.死者胡小波无有效机动车驾驶证驾驶机动车，行经没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口时，未减速慢行，该行为与本起事故的发生有间接的因果关系。

2.福州安迅捷物流有限公司落实安全生产企业主体责任工作不到位，存在安全管理缺失：一是有关安全生产规章制度及教育培训流于形式，对苏丙须安全教育培训管理不到位，对其未进行教育和督促有关安全生产规章制度和安全驾驶操作规程，致使驾驶员安全意识淡薄；二是未依法依规给苏丙须驾驶的闽AM7063号重型平板货车安装动态监控系统，未能采取有效的管理和技术措施，及时发现并纠正驾驶人苏丙须行车途中的违章操作行为；三是对挂靠车辆未尽到督促监管职责，致使车辆逾期未检验造成车辆不符合技术标准，以上行为与本起事故的发生有一定因果关系，是造成本起事故发生的间接原因。

五、有关责任单位存在的主要问题

福州安迅捷物流有限公司落实安全生产企业主体责任工作不到位，存在安全管理缺失：一是有关安全生产规章制度及教育培训流于形式，对苏丙须安全教育培训管理不到位，对其未进行教育和督促有关安全生产规章制度和安全驾驶操作规程，致使驾驶员安全意识淡薄

[1]；二是未依法依规给苏丙须驾驶的闽AM7063号重型平板货车安装动态监控系统，未能采取有效的管理和技术措施，及时发现并纠正驾驶人苏丙须行车途中的违章操作行为[2]；三是对挂靠车辆未尽到督促监管职责，致使车辆逾期未检验造成车辆不符合技术标准[3]。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

胡小波，男，1974年10月20日出生，48周岁，身份证号码:330xxxxxxxxxxxx56，户籍所在地:浙江省泰顺县雪溪乡桥西村，系无牌普通二轮摩托车（悬挂闽Ｊ80466号车牌）驾驶人，无有效机动车驾驶证驾驶机动车，行经没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口时，未减速慢行，在本起事故中所起的作用较小，是造成本起事故发生的间接原因，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

苏丙须，男，群众，汉族，1975年10月20日出生，47周岁，身份证号352xxxxxxxxxxxx1Ｘ，户籍地址：福建省福鼎市管阳镇褚楼村飞洋138号，系闽AM7063号重型平板货车驾驶人，驾驶机件不符合技术标准的机动车，行经没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口左转弯时，未让直行车辆先行且载物超过核定载质量，致使与胡小波驾驶的二轮摩托车相撞，造成胡小波抢救无效死亡，对本起事故的发生负有直接责任，建议由司法机关追究其刑事责任。

（三）有关责任人员的处理建议

李永，男，群众，汉族，1979年8月2日出生，44周岁，身份证号：341xxxxxxxxxxxx70，户籍地址：安徽省凤阳县刘府镇官地村李庄队27号，系福州安迅捷物流有限公司法定代表人，安全生产法定职责落实不到位，未组织制定并实施本单位安全生产教育工作，督促、检查本单位安全生产工作不到位，对本起事故的发生负有主要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由福鼎市应急管理局依法给予其行政处罚。

（四）对有关责任单位的处理建议

福州安迅捷物流有限公司落实安全生产企业主体责任工作不到位，存在安全管理缺失：一是有关安全生产规章制度及教育培训流于形式，对苏丙须安全教育培训管理不到位，对其未进行教育和督促有关安全生产规章制度和安全驾驶操作规程，致使驾驶员安全意识淡薄；二是未依法依规给苏丙须驾驶的闽AM7063号重型平板货车安装动态监控系统，未能采取有效的管理和技术措施，及时发现并纠正驾驶人苏丙须行车途中的违章操作行为；三是对挂靠车辆未尽到督促监管职责，致使车辆逾期未检验造成车辆不符合技术标准，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，建议由福鼎市应急管理局依法给予其行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）福州安迅捷物流有限公司针对事故暴露出的问题，举一反三，要迅速落实好安全生产企业主体责任，督促监管挂靠车辆动态监控主体责任工作，教育和督促从业人员遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路运输车辆动态监督管理办法》、《中华人民共和国安全生产法》、《福建省安全生产条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规要求,切实做好全员安全教育培训，全面提高从业人员的安全意识，确保安全行驶，防止类似事故发生。

（二）福鼎市交通运输局今后要按照职责加强对经营性车辆安全监管，及时纠正违法行为，确保道路交通安全。

（三）管阳镇派出所进一步加强路面道路交通监管，加大对辖区内车辆的管控力度，避免类似事故发生。

附件：事故调查组成员签名

附件：

福鼎市管阳镇“6.10”一般经营性道路交通事故调查组成员名单

职　务	姓　名	单位　职务	签　字
组　长	郑敬品	市应急局局长	
副组长	周思源	市应急局副局长	
	叶怀树	市交通运输局党组成员、三级主任科员	
	翁以锐	市交警大队副大队长	
成　员	梁世昌	市总工会副主席	
	赖小红	市应急局协调股股长	
	洪　宇	市交通运输局道路运输管理股股长	
	许方顺	市交警大队交管中队中队长	
	王加全	市交警大队交管中队指导员	
	汪忠良	管阳镇乡村振兴服务中心主任	
	黄宗文	管阳镇安办主任	
备注：邀请市纪委监委派员参加。			

[[1]] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[[2]] 《道路运输车辆动态监督管理办法》（交通运输部、公安部、应急管理部令2022年第10号）第十一条 旅游客车、包车客车、三类以上班线客车和危险货物运输车辆在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置。重型载货汽车和半挂牵引车在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置，并接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台（以下简称道路货运车辆公共平台）。

第七条 车辆制造企业为道路运输车辆安装符合标准的卫星定位装置后，应当随车附带相关安装证明材料。在道路运输车辆上安装的卫星定位装置应符合以下标准要求：（一）《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》(JT/T 794)；（二）《道路运输车辆卫星定位系统终端通信协议及数据格式》（JT/T 808）；（三）《机动车运行安全技术条件》（GB 7258）；（四）《汽车行驶记录仪》（GB/T 19056）。

第十二条 道路运输经营者应当选购安装符合标准的卫星定位装置的车辆，并接入符合要求的监控平台。

第十四条 道路旅客运输企业和道路危险货物运输企业监控平台应当接入全国重点营运车辆联网联控系统(以下简称联网联控系统)，并按照要求将车辆行驶的动态信息和企业、驾驶人员、车辆的相关信息逐级上传至全国道路运输车辆动态信息公共交换平台。道路货运企业监控平台应当与道路货运车辆公共平台对接，按照要求将企业、驾驶人员、车辆的相关信息上传至道路货运车辆公共平台，并接收道路货运车辆公共平台转发的货运车辆行驶的动态信息。

[[3]] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

关闭

上级政府网站 兄弟县市网站

联系我们 | 站点地图 | 隐私保护 | 使用帮助 | 关于我们 | 收藏本站

网站标识码：3509820001 闽公网安备 35098202000009号 闽ICP备11014087号

版权所有：福鼎市人民政府

新媒体矩阵

市微信公众号 闽政通APP

"国务院"互联网+督查

主办：福鼎市人民政府　运行管理：福鼎市政府信息中心